



Bogotá D.C.;

Asunto: Solicitud de concepto.

TRÁNSITO- ALCOHOLEMIA- EMBRIAGUEZ.

Radicado No. 20263031041202 del 04 de junio del 2026.

Radicado No. 20263031040972 del 04 de junio del 2026.

Respetado señor Atehortúa, reciba un cordial saludo por parte del Ministerio de Transporte.

La Coordinación del Grupo de Conceptos y Apoyo Legal de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio, en ejercicio de sus funciones, se permite dar respuesta a la solicitud contenida en los documentos radicados Nos. 20263031041202 y 20263031040972 del 04 de junio del 2026, mediante la cual se formula la siguiente:

CONSULTA

“SOBRE LA IMPOSICIÓN DE ÓRDENES DE COMPARENDO CON POSTERIORIDAD A LOS HECHOS

1. *Sírvase indicar cuál es la disposición expresa contenida en la Ley 769 de 2002, la Ley 1383 de 2010, la Ley 1696 de 2013, la Resolución 3027 de 2010, la Resolución 1844 de 2015, la Resolución 712 de Medicina Legal o cualquier otra norma vigente que autoriza a una autoridad de tránsito para elaborar e imponer una orden de comparendo por embriaguez cuando el resultado de la prueba de laboratorio o alcoholemia es conocido por el termino de uno o varios días después de ocurridos los hechos.*

2. *Indicar cuál es el término máximo legal establecido para elaborar una orden de comparendo derivada de una infracción por embriaguez cuando se conoce el accidente de manera presencial.*

3. *Precisar si existe disposición legal que permita expedir una orden de comparendo transcurridas más de doce (12) horas desde la ocurrencia de los hechos o incluso varios días después del accidente de tránsito.*

4. *Informar si el artículo 135 y 147 de la Ley 769 de 2002, autoriza la elaboración de comparendos cuando el agente o autoridad de tránsito no observó directamente la conducta constitutiva de infracción.*

Ministerio de Transporte

Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.

Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTF>

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opción 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. A 4:30 p.m.





5. Precisar si existe alguna diferencia jurídica entre la imposición inmediata de la orden de comparendo y la elaboración posterior de la misma con fundamento en información conocida con posterioridad a los hechos.

SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE EMBRIAGUEZ Y LOS RESULTADOS DE LABORATORIO

1. Indicar cuál es la disposición legal o reglamentaria que regula el procedimiento cuando la determinación del estado de embriaguez se obtiene mediante pruebas clínicas, exámenes toxicológicos o pruebas de laboratorio cuyos resultados son conocidos con posterioridad al accidente de tránsito.

2. Precisar si existe obligación legal de practicar la prueba de embriaguez en presencia del ciudadano o garantizarle contradicción respecto de los resultados utilizados posteriormente para imponer una sanción administrativa.

3. Informar si los resultados emitidos por laboratorios clínicos, hospitales o centros asistenciales constituyen prueba suficiente para imponer una orden de comparendo o si deben ser incorporados dentro de un procedimiento específico regulado por la ley.

4. Señalar si existe disposición legal que permita a una autoridad de tránsito remitir posteriormente los resultados de laboratorio a valoración por Medicina Legal o utilizar conceptos emitidos por dicha entidad para sustentar una orden de comparendo elaborada con posterioridad a los hechos.

SOBRE EL FORMATO "ACTUACIÓN FUNCIONARIO DE LA POLICÍA QUE CONOCE EN PRIMERA INSTANCIA"

1. Informar cuál es la disposición legal o reglamentaria que crea, regula o autoriza el formato denominado "ACTUACIÓN FUNCIONARIO DE LA POLICÍA QUE CONOCE EN PRIMERA INSTANCIA". en el procedimiento de tránsito.

2. Indicar si dicho formato se encuentra expresamente contemplado en:

- Ley 769 de 2002.
- Ley 1383 de 2010.
- Ley 1696 de 2013.
- Ley 105 de 1993.
- Manual Único de Infracciones de Tránsito.
- Resolución 3027 de 2010.
- Resolución 20223040045295 y sus modificatorias.
- Cualquier otra disposición de carácter legal o reglamentario.

3. Señalar el acto administrativo mediante el cual fue adoptado dicho formato y remitir copia del mismo.

4. Precisar si dicho documento corresponde a un instrumento interno de la Policía Nacional o si





constituye una actuación administrativa con efectos frente a terceros.

5. Informar cuál es el fundamento legal para otorgarle valor probatorio dentro de un procedimiento administrativo sancionatorio de tránsito.

6. Indicar si dicho formato puede suplir o reemplazar los requisitos exigidos por los artículos 135 y 147 de la Ley 769 de 2002 siendo modificado por la ley 1383 de 2010 para la imposición de órdenes de comparendo.

7. Precisar cuál es la norma que faculta a una autoridad de tránsito para exigir, solicitar o fundamentar una actuación sancionatoria en dicho formato.

SOBRE LAS COMPETENCIAS DE LA POLICÍA NACIONAL Y LAS AUTORIDADES DE TRÁNSITO

1. Indicar si los artículos 3 y 7 de la Ley 769 de 2002 y el artículo 8 de la Ley 105 de 1993 facultan a la Policía Nacional con funciones de vigilancia para crear procedimientos, formatos o actuaciones que sirvan de fundamento para la imposición de comparendos de tránsito.

2. Precisar si la Policía Nacional tiene competencia para reglamentar procedimientos administrativos sancionatorios en materia de tránsito o si dicha facultad corresponde exclusivamente al legislador y a las autoridades expresamente facultadas por la ley.

3. Informar si los miembros de la Policía de Vigilancia se encuentran facultados para establecer la comisión de infracciones de tránsito que no hayan observado directamente el agente de tránsito.

4. Precisar si existe diferencia jurídica entre las competencias asignadas a la Policía de Vigilancia y aquellas atribuidas a los funcionarios adscritos a la Dirección de Tránsito y Transporte y a los agentes civiles de tránsito.

5. Indicar la normatividad y jurisprudencia que delimita las competencias de cada una de estas autoridades en especial los miembros de la policía nacional aquellos que no pertenecen a la especialidad de tránsito dentro de los procedimientos por embriaguez u otra infracción que sea evidenciada en la vía pública.

SOBRE EL VALOR PROBATORIO DE LAS ACTUACIONES POLICIALES

1. Informar si una autoridad de tránsito puede fundamentar una orden de comparendo exclusivamente en manifestaciones realizadas por un miembro de la Policía Nacional que no observó directamente la conducta constitutiva de infracción, así como lo indica el Concepto No. 2034 del 21 de septiembre de 2011 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, radicación 11001-03-06 000-2010-00097-00, emitido a solicitud del Ministerio del Interior y de Justicia sobre la competencia y jurisdicción de las autoridades de tránsito.

2. Precisar cuál es el alcance probatorio del formato denominado "ACTUACIÓN FUNCIONARIO DE LA POLICÍA QUE CONOCE EN PRIMERA INSTANCIA".



Ministerio de Transporte

Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.

Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTF>

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opción 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. A 4:30 p.m.



3. Indicar si dicho documento constituye prueba documental, informe oficial, testimonio o cualquier otra categoría probatoria reconocida por el ordenamiento jurídico colombiano teniendo en cuenta que no existe norma alguna que lo reglamente, siendo esta prueba ilícita dentro de los procedimientos del antes, durante y después ante la imposición de la orden de comparendo.

4. Informar si existe jurisprudencia del Consejo de Estado, Corte Constitucional o Corte Suprema de Justicia que reconozca valor probatorio suficiente a dicho formato para soportar la imposición de sanciones administrativas de tránsito.

SOBRE LAS NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

1. Indicar cuál es la norma que autoriza la notificación de órdenes de comparendo cuando son elaboradas envía en presencial de la autoridad de tránsito o actuaciones administrativas de tránsito “es de aclarar que no son fotomultas”, mediante: (WhatsApp, Mensajes de texto (SMS), Correo electrónico.

2. Precisar si dichas notificaciones requieren autorización previa, expresa e informada del ciudadano.

3. Informar si la Ley 2213 de 2022 resulta aplicable a procedimientos administrativos sancionatorios de tránsito ante la imposición de la orden de comparendo en vía.

4. Señalar los requisitos legales que deben cumplirse para que una notificación electrónica sea válida y produzca efectos jurídicos ante la imposición de la orden de comparendo envía no siendo esta una fotomulta.

5. Indicar las consecuencias jurídicas derivadas de una notificación realizada por medios electrónicos sin autorización previa del destinatario.

SOBRE HABEAS DATA, RESERVA MÉDICA Y DATOS SENSIBLES

1. Informar si los resultados de alcoholemia, exámenes toxicológicos, pruebas de laboratorio, historias clínicas y conceptos médicos constituyen datos sensibles conforme al artículo 5 de la Ley 1581 de 2012.

2. Precisar cuál es la norma que faculta a una autoridad de tránsito para solicitar directamente a hospitales, clínicas, laboratorios clínicos o entidades de salud los resultados de dichas pruebas.

3. Indicar si dicha información puede ser suministrada sin autorización previa del titular.

4. Precisar si existe disposición legal que permita acceder a resultados de laboratorio o información contenida en historias clínicas sin orden judicial.

5. Señalar las excepciones legales al deber de reserva de la historia clínica que resultarían aplicables en procedimientos administrativos sancionatorios de tránsito.

Ministerio de Transporte

Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.

Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTf>

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opción 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.





6. Informar si el acceso y utilización de dichos resultados sin autorización del titular podría afectar los derechos fundamentales a la intimidad, habeas data, debido proceso y reserva de la historia clínica.

JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA OFICIAL

1. Solicito informar si existen conceptos, circulares, directrices, instructivos, Protocolos o lineamientos expedidos por el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial o cualquier otra entidad competente relacionados con los temas objeto de la presente consulta.

2. Solicito indicar los pronunciamientos jurisprudenciales del Consejo de Estado y la Corte Constitucional que regulen sobre los temas consultados consultadas”.

CONSIDERACIONES

En virtud de lo preceptuado en el artículo 2 de la Resolución 0005280 del 29 de noviembre de 2013, mediante el cual se establecen entre otras, las funciones del Grupo Conceptos y Apoyo Legal de la Oficina Asesora Jurídica de este Ministerio:

“6. Conceptuar en materia de transporte Aéreo, Marítimo, Fluvial, Férreo, Masivo y Terrestre, que no sean competencia de otras entidades.

7. Conceptuar y absolver las consultas que sean sometidas a su consideración que formulen los organismos públicos y privados, así como las personas particulares y las demás que sean sometidas a su consideración”.

Por lo anterior, debemos señalar que el Grupo Conceptos y Apoyo Legal de la Oficina Asesora Jurídica tiene funciones específicas, lo que implica analizar de manera abstracta y general el tema objeto de estudio. No tiene dentro sus funciones resolver casos concretos presentados a la administración.

Marco Normativo

La Ley 769 de 2002, “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”, establece:

“Artículo 2. Definiciones. Para la aplicación e interpretación de este código, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

(...)

Alcoholemia: Cantidad de alcohol que tiene una persona en determinado momento en su sangre.

Ministerio de Transporte

Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.

Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTf>

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opción 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. A 4:30 p.m.





Alcoholimetría: Examen o prueba de laboratorio, o por medio técnico que determina el nivel de alcohol etílico en la sangre.

(...)

Embriaguez: Estado de alteración transitoria de las condiciones físicas y mentales, causada por intoxicación aguda que no permite una adecuada realización de actividades de riesgo.

(...)

Artículo 3°. Autoridades de Tránsito. Modificado por el art. 2, Ley 1383 de 2010. Para los efectos de la presente ley entiéndase que son autoridades de tránsito, en su orden, las siguientes:

El Ministro de Transporte.

Los Gobernadores y los Alcaldes.

Los organismos de tránsito de carácter departamental, municipal o Distrital.

La Policía Nacional a través de la Dirección de Tránsito y Transporte.

Los Inspectores de Policía, los Inspectores de Tránsito, Corregidores o quien haga sus veces en cada ente territorial.

La Superintendencia General de Puertos y Transporte.

Las Fuerzas Militares para cumplir exclusivamente lo dispuesto en el parágrafo 5° de este artículo.

Los Agentes de Tránsito y Transporte.

Parágrafo 1°. Las entidades públicas o privadas a las que mediante delegación o convenio les sean asignadas determinadas funciones de tránsito, constituirán organismos de apoyo a las autoridades de tránsito.

(...)

Parágrafo 4°. La facultad de Autoridad de Tránsito otorgada a los cuerpos especializados de la Policía Nacional se ejercerá como una competencia a prevención.

(...)

Artículo 7°. Cumplimiento Régimen Normativo. Las autoridades de tránsito velarán por la seguridad de las personas y las cosas en la vía pública y privadas abiertas al público. Sus funciones serán de carácter regulatorio y sancionatorio y sus acciones deben ser orientadas a la prevención y la asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías.

Ministerio de Transporte

Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.

Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTf>

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opción 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. A 4:30 p.m.





Las autoridades de tránsito podrán delegar en entidades privadas el aporte de pruebas de infracciones de tránsito, el recaudo de las multas correspondientes, la tramitación de especies venales y todos los trámites previstos en las normas legales y reglamentarias, salvo la valoración de dichas pruebas.

Cada organismo de tránsito contara con un cuerpo de agentes de tránsito que podrá ser contratado, como personal de planta o excepcionalmente por prestación de servicios para determinadas épocas o situaciones que determinen la necesidad de dicho servicio.

Actuarán en su respectiva jurisdicción, salvo que por una necesidad del servicio, un municipio o departamento a través de su autoridad de tránsito, deba apoyar a otra entidad territorial.

El Ministerio de Transporte tendrá a su cargo un cuerpo especializado de agentes de tránsito de la Policía Nacional que velará por el cumplimiento del régimen normativo de tránsito en todas las carreteras nacionales por fuera del perímetro urbano de distritos y municipios.

Cualquier autoridad de tránsito, entiéndase agentes o inspectores, están facultados para abocar el conocimiento de una infracción o de un accidente mientras la autoridad competente asume la investigación, aun en las carreteras nacionales de su jurisdicción y en especial cuando la Policía Nacional, no tiene personal dispuesto en dicha jurisdicción.

Parágrafo 1. La Policía Nacional con los servicios especializados de Policía de Carreteras y Policía Urbana de Tránsito, contribuirá con la misión de brindar seguridad y tranquilidad a los usuarios de la Red Vial Nacional.

Parágrafo 2. La Policía Nacional reglamentara el funcionamiento de la Seccional de Formación y Especialización en Seguridad Vial, de sus cuerpos especializados de policía urbana de tránsito y policía de carreteras, como instituto docente con la facultad de expedir títulos de idoneidad en esta área, en concordancia con la Ley 115. de 1994.

(...)

Artículo 131. Multas. **Modificado por el art. 21, Ley 1383 de 2010.** Los infractores de las normas de tránsito serán sancionados con la imposición de multas, de acuerdo con el tipo de infracción así:

(...)

F. Literal adicionado por el artículo 4 de la Ley 1696 de 2013. Conducir bajo el influjo del alcohol o bajo los efectos de sustancias psicoactivas. Esta conducta será sancionada con las multas establecidas en el artículo 152 de este Código. Si se trata de conductores de vehículos de servicio público, de transporte escolar o de instructor de conducción, la multa y el período de suspensión de la licencia se duplicarán. En todos los casos de embriaguez o alcoholemia el vehículo será inmovilizado.

El estado de embriaguez o alcoholemia se establecerá mediante una prueba que no cause lesión, la cual será determinada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias





Forenses.

(...)

Artículo 122. Tipos de Sanciones. Modificado por el art. 20, Ley 1383 de 2010. Las sanciones por infracciones del presente Código son:

Amonestación.

Multa.

Suspensión de la licencia de conducción.

Suspensión o cancelación del permiso o registro.

Inmovilización del vehículo.

Retención preventiva del vehículo.

Cancelación definitiva de la licencia de conducción.

Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción, independientemente de las sanciones ambientales a que haya lugar por violación de cualquiera de las regulaciones, prohibiciones y restricciones sobre emisiones contaminantes y generación de ruido por fuentes móviles.

Artículo 125. Inmovilización. La inmovilización en los casos a que se refiere este código, consiste en suspender temporalmente la circulación del vehículo por las vías públicas o privadas abiertas al público. Para tal efecto, el vehículo será conducido a parqueaderos autorizados que determine la autoridad competente, hasta que se subsane o cese la causa que le dio origen, a menos que sea subsanable en el sitio que se detectó la infracción.

Parágrafo 1. El propietario o administrador del parqueadero autorizado utilizado para este fin, que permita la salida de un vehículo inmovilizado por infracción de las normas de tránsito, sin orden de la autoridad competente, incurrirá en multa de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si se tratare de parqueadero autorizado no oficial, incurrirá además en suspensión o cancelación de la autorización del patio, parqueadero autorizado de acuerdo con la gravedad de la falta.

(...)

Artículo 135. Procedimiento. Modificado por el art. 22, Ley 1383 de 2010. Ante la comisión de una contravención, la autoridad de tránsito debe seguir el procedimiento siguiente para imponer el comparendo:

Ordenará detener la marcha del vehículo y le extenderá al conductor la orden de comparendo

Ministerio de Transporte

Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.

Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTf>

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opción 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.





en la que ordenará al infractor presentarse ante la autoridad de tránsito competente dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. Al conductor se le entregará copia de la orden de comparendo.

Si el contraventor no compareciere sin justa causa comprobada en este tiempo, la multa será aumentada hasta por el doble de su valor, en cuyo caso deberá presentarse dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la infracción

Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia [C-530](#) de 2003, bajo el entendido de que este aparte también es aplicable a los conductores de vehículos de servicio público.

La orden de comparendo deberá estar firmada por el conductor, siempre y cuando ello sea posible. Si el conductor se niega a firmar o a presentar la licencia, firmará por él un testigo. Contra el informe del agente de tránsito firmado por un testigo solamente procede la tacha de falsedad.

El Ministerio de Transporte determinará las características del formulario de comparendo único nacional, así como su sistema de reparto. En éste se indicará al conductor que tendrá derecho a nombrar un apoderado si así lo desea y que en la audiencia, para la que se le cite, se decretarán o practicarán las pruebas que solicite. El comparendo deberá además proveer el espacio para consignar la dirección del inculcado o del testigo que lo haya suscrito por éste.

Parágrafo 1. La autoridad de tránsito entregará al funcionario competente o a la entidad que aquella encargue para su recaudo, dentro de las doce (12) horas siguientes, la copia de la orden de comparendo, so pena de incurrir en causal de mala conducta.

(...)

Artículo 147. Obligación de Comparendo. En toda circunstancia, si el agente de tránsito observare la violación de las normas establecidas en este código, en caso de daños a cosas, podrá imponer un comparendo al conductor infractor.

(...)

Artículo 150. Examen. Las autoridades de tránsito podrán solicitar a todo conductor de vehículo automotor la práctica de examen de embriaguez, que permita determinar si se encuentra bajo efectos producidos por el alcohol o las drogas, o sustancias estupefacientes, alucinógenas o hipnóticas.

Las autoridades de tránsito podrán contratar con clínicas u hospitales la práctica de las pruebas de que trata este artículo, para verificar el estado de aptitud de los conductores.

Parágrafo. En los centros integrales de atención se tendrá una dependencia para practicar las pruebas anteriormente mencionadas.

(...)

Ministerio de Transporte

Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.

Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTF>

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opción 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.





Artículo 152. Modificado por la Ley 1696 de 2013, artículo 5°. Sanciones y grados de alcoholemia. Si hecha la prueba, se establece que el conductor se encuentra en alguno de los siguientes grados de alcoholemia, incurrirá en las sanciones respectivas, según el nivel de reincidencia correspondiente de conformidad con lo indicado a continuación para cada evento:

1. Grado cero de alcoholemia, entre 20 y 39 mg de etanol/100 ml de sangre total, se impondrá:

1.1. Primera vez

1.1.1. Suspensión de la licencia de conducción por un (1) año.

1.1.2. Multa correspondiente a noventa (90) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv).

1.1.3. Realización de acciones comunitarias para la prevención de la conducción bajo el influjo del alcohol o sustancias psicoactivas, durante veinte (20) horas.

1.1.4. Inmovilización del vehículo por un (1) día hábil.

1.2. Segunda Vez

1.2.1. Suspensión de la licencia de conducción por un (1) año.

1.2.2. Multa correspondiente a ciento treinta y cinco (135) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv).

1.2.3. Realización de acciones comunitarias para la prevención de la conducción bajo el influjo del alcohol o sustancias psicoactivas, durante veinte (20) horas.

1.2.4. Inmovilización del vehículo por un (1) día hábil.

1.3. Tercera Vez

1.3.1. Suspensión de la licencia de conducción por tres (3) años.

1.3.2. Multa correspondiente a ciento ochenta (180) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv).

1.3.3. Realización de acciones comunitarias para la prevención de la conducción bajo el influjo del alcohol o sustancias psicoactivas, durante treinta (30) horas.

1.3.4. Inmovilización del vehículo por tres (3) días hábiles.

2. Primer grado de embriaguez, entre 40 y 99 mg de etanol/100 ml de sangre total, se impondrá:

2.1. Primera Vez

2.2.1. Suspensión de la licencia de conducción por tres (3) años.



2.1.2. Multa correspondiente a ciento ochenta (180) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv).

2.1.3. Realización de acciones comunitarias para la prevención de la conducción bajo el influjo del alcohol o sustancias psicoactivas, durante treinta (30) horas.

2.1.4. Inmovilización del vehículo por tres (3) días hábiles.

2.2. Segunda Vez

2.2.1. Suspensión de la licencia de conducción por seis (6) años.

2.2.2. Realización de acciones comunitarias para la prevención de la conducción bajo el influjo del alcohol o sustancias psicoactivas, durante cincuenta (50) horas.

2.2.3. Multa correspondiente a doscientos setenta (270) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv).

2.2.4. Inmovilización del vehículo por cinco (5) días hábiles.

2.3. Tercera Vez

2.3.1. Cancelación de la licencia de conducción.

2.3.2. Realización de acciones comunitarias para la prevención de la conducción bajo el influjo del alcohol o sustancias psicoactivas, durante sesenta (60) horas.

2.3.3. Multa correspondiente a trescientos sesenta (360) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv).

2.3.4. Inmovilización del vehículo por diez (10) días hábiles.

(...)

Parágrafo 2°. En todos los casos enunciados, la autoridad de tránsito o quien haga sus veces, al momento de realizar la orden de comparendo procederá a realizar la retención preventiva de la licencia de conducción que se mantendrá hasta tanto quede en firme el acto administrativo que decide sobre la responsabilidad contravencional. La retención deberá registrarse de manera inmediata en el RUNT.

Parágrafo 3°. Al conductor del vehículo automotor que pese a ser requerido por las autoridades de tránsito, con plenitud de garantías, no permita la realización de las pruebas físicas o clínicas a que se refiere la presente ley o se dé a la fuga, se le cancelará la licencia, se le impondrá multa correspondiente a mil cuatrocientos cuarenta (1.440) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv) y procederá la inmovilización del vehículo por veinte (20) días hábiles.

(...)

Ministerio de Transporte

Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.

Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTf>

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opción 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.





Artículo 159. Modificado por el Decreto 19 de 2012, artículo 206. Cumplimiento. La ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de tránsito, estará a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán investidas de jurisdicción coactiva para el cobro, cuando ello fuere necesario.

Las sanciones impuestas por infracciones a las normas de tránsito prescribirán en tres (3) años contados a partir de la ocurrencia del hecho; la prescripción deberá ser declarada de oficio y se interrumpirá con la notificación del mandamiento de pago. La autoridad de tránsito no podrá iniciar el cobro coactivo de sanciones respecto de las cuales se encuentren configurados los supuestos necesarios para declarar su prescripción.

Las autoridades de tránsito deberán establecer públicamente a más tardar en el mes de enero de cada año, planes y programas destinados al cobro de dichas sanciones y dentro de este mismo periodo rendirán cuentas públicas sobre la ejecución de los mismos.

Parágrafo 1. Las autoridades de tránsito podrán contratar el cobro de las multas que se impongan por la comisión de infracciones de tránsito.

Parágrafo 2. Las multas serán de propiedad exclusiva de los organismos de tránsito donde se cometió la infracción de acuerdo con su jurisdicción. El monto de aquellas multas que sean impuestas sobre las vías nacionales, por parte del personal de la Policía Nacional de Colombia, adscrito a la Dirección de Tránsito y Transporte, se distribuirá en un cincuenta por ciento (50%) para el municipio donde se entregue el correspondiente comparendo y el otro cincuenta por ciento (50%) para la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, con destino a la capacitación de su personal adscrito, planes de educación y seguridad vial que adelante esta especialidad a lo largo de la red vial nacional, locaciones que suplan las necesidades del servicio y la construcción de la Escuela de Seguridad Vial de la Policía Nacional". (NFT)

(...)

Artículo 161. Caducidad. La acción por contravención de las normas de tránsito, caduca al año (1), contado a partir de la ocurrencia de los hechos que dieron origen a ella. En consecuencia, durante este término se deberá decidir sobre la imposición de la sanción, en tal momento se entenderá realizada efectivamente la audiencia e interrumpida la caducidad.

La decisión que resuelve los recursos, de ser procedentes, deberá ser expedida en un término de un (1) año contado a partir de su debida y oportuna interposición, si los recursos no se deciden en el término fijado en esta disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente.

La revocación directa solo podrá proceder en forma supletiva al proceso contravencional y en el evento de ser resuelta a favor de los intereses del presunto infractor sus efectos serán a futuro, iniciando la contabilización de la caducidad a partir de la notificación de la aceptación de su solicitud o su declaratoria de oficio, permitiendo al presunto infractor contar con los términos establecidos en la ley para la obtención de los descuentos establecidos en la ley o la





realización de la audiencia contemplados en el Código Nacional de Tránsito". (NFT)

Ahora bien, la Ley 1437 de 2011, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", en cuanto a la notificación electrónica, al tenor consagra:

"Artículo 56. Notificación electrónica. Las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación.

Sin embargo, durante el desarrollo de la actuación el interesado podrá solicitar a la autoridad que las notificaciones sucesivas no se realicen por medios electrónicos, sino de conformidad con los otros medios previstos en el Capítulo Quinto del presente Título, a menos que el uso de medios electrónicos sea obligatorio en los términos del inciso tercero del artículo 53A del presente título.

Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán a través del servicio de notificaciones que ofrezca la sede electrónica de la autoridad.

Los interesados podrán acceder a las notificaciones en el portal único del Estado, que funcionará como un portal de acceso.

La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda a la misma, hecho que deberá ser certificado por la administración.

(Ver concepto [547981](#) de 2020)

(Modificado por el Art. [10](#) de la Ley 2080 de 2021)

Artículo 57. Acto administrativo electrónico. Las autoridades, en el ejercicio de sus funciones, podrán emitir válidamente actos administrativos por medios electrónicos siempre y cuando se asegure su autenticidad, integridad y disponibilidad de acuerdo con la ley". (NFT)

Por otra parte, la Ley Estatutaria 1581 de 2012, "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales", cita:

"Artículo 3°. Definiciones. Para los efectos de la presente ley, se entiende por:

a) Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el Tratamiento de datos personales;

b) Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de Tratamiento;

c) Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables;

d) Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos personales por cuenta del responsable del Tratamiento;





e) Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el Tratamiento de los datos;

f) Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento;

g) Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión

Artículo 4°. Principios para el Tratamiento de datos personales.

En el desarrollo, interpretación y aplicación de la presente ley, se aplicarán, de manera armónica e integral, los siguientes principios:

a) Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos: El Tratamiento a que se refiere la presente ley es una actividad reglada que debe sujetarse a lo establecido en ella y en las demás disposiciones que la desarrollen;

b) Principio de finalidad: El Tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo con la Constitución y la Ley, la cual debe ser informada al Titular;

c) Principio de libertad: El Tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento, previo, expreso e informado del Titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial que releve el consentimiento;

d) Principio de veracidad o calidad: La información sujeta a Tratamiento debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el Tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error;

e) Principio de transparencia: En el Tratamiento debe garantizarse el derecho del Titular a obtener del Responsable del Tratamiento o del Encargado del Tratamiento, en cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de datos que le conciernan;

f) Principio de acceso y circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza de los datos personales, de las disposiciones de la presente ley y la Constitución. En este sentido, el Tratamiento sólo podrá hacerse por personas autorizadas por el Titular y/o por las personas previstas en la presente ley;

Los datos personales, salvo la información pública, no podrán estar disponibles en Internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido sólo a los Titulares o terceros autorizados conforme a la presente ley;

g) Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por el Responsable del Tratamiento o Encargado del Tratamiento a que se refiere la presente ley, se deberá manejar con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento;

Ministerio de Transporte

Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.

Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTf>

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opción 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.



h) Principio de confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el Tratamiento de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están obligadas a garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende el Tratamiento, pudiendo sólo realizar suministro o comunicación de datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la presente ley y en los términos de la misma.

Artículo 5°. Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.

Artículo 5°. Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.

(...)

Artículo 10. Casos en que no es necesaria la autorización. La autorización del Titular no será necesaria cuando se trate de:

- a) Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial;
- b) Datos de naturaleza pública;
- c) Casos de urgencia médica o sanitaria;
- d) Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos;
- e) Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas.

Quien acceda a los datos personales sin que medie autorización previa deberá en todo caso cumplir con las disposiciones contenidas en la presente ley". (NFT)

De igual manera, la ley 23 de 1981, "Por la cual se dictan normas en materia de ética médica", dispone lo siguiente:

Ministerio de Transporte

Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.

Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTf>

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opción 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. A 4:30 p.m.





"Artículo 34. La historia clínica es el registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente. Es un documento privado sometido a reserva que únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la Ley".

Ahora bien, la Ley 2213 de 2022, "Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del decreto legislativo [806](#) de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones", dispone:

"Artículo 1°. Objeto. Esta Ley tiene por objeto adoptar conde legislación permanente las normas contenidas en el Decreto Ley [806](#) de 2020 con el fin de implementar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales y agilizar el trámite de los procesos judiciales ante la jurisdicción ordinaria en las especialidades civil, laboral, familia, jurisdicción de lo contencioso administrativo, jurisdicción constitucional y disciplinaria, así como las actuaciones de las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales y en los procesos arbitrales.

Adicionalmente, y sin perjuicio de la garantía de atención presencial en los despachos judiciales, salvo casos de fuerza mayor, pretende flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia con el uso de las herramientas tecnológicas e informáticas como forma de acceso a la administración de justicia.

El acceso a la administración de justicia a través de herramientas tecnológicas e informáticas debe respetar el derecho a la igualdad, por lo cual las mismas serán aplicables cuando las autoridades judiciales y los sujetos procesales y profesionales del derecho dispongan de los medios tecnológicos idóneos para acceder de forma digital, no pudiendo, so pena de su uso, omitir la atención presencial en los despachos judiciales cuando el usuario del servicio lo requiera y brindando especiales medidas a la población en condición de vulnerabilidad o en sitios del territorio donde no se disponga de conectividad por su condición geográfica.

(...)

Artículo 2°. Uso de las tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Se podrán utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones, cuando se disponga de los mismos de manera idónea, en la gestión y trámite de los procesos judiciales y asuntos en curso, con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la justicia.

Se utilizarán los medios tecnológicos, para todas las actuaciones, audiencias y diligencias y se permitirá a los sujetos procesales actuar en los procesos o trámites a través de los medios digitales disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades presenciales o similares, que no sean estrictamente necesarias. Por tanto, las actuaciones no requerirán de firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales o autenticaciones adicionales, ni incorporarse o presentarse en medios físicos.

(...)" (NFT)





De otro lado, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-633 de 2014, frente a las pruebas de alcoholemia y las garantías que deben observarse en su práctica, señaló:

“6.4.5. En este sentido, la Sala considera que el procedimiento administrativo que se inicia con la orden de comparendo debe estar precedido de la información al conductor acerca de la naturaleza y objeto de la prueba, las consecuencias que se siguen de su práctica, así como de la posibilidad de ejercer su derecho de defensa.»

Asimismo, la Corte precisó que el procedimiento debe desarrollarse con plenas garantías para el ciudadano, de manera que pueda conocer los elementos que sustentan la actuación administrativa y ejercer oportunamente sus derechos de defensa y contradicción”.

Por otro lado, el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, mediante Concepto No. 2034 del 21 de septiembre de 2011, Radicación No. 11001-03-06-000-2010-00097-00, al referirse a la competencia “a prevención” de las autoridades de tránsito, precisó:

“El ejercicio de competencias “a prevención”, en este contexto, alude a la facultad e incluso al deber de toda autoridad de tránsito (y no solo las del orden nacional) de adoptar medidas inmediatas, en ausencia de la autoridad competente, con el propósito de minimizar los daños y riesgos que para personas o cosas pudieran derivarse de incidentes relativos al tránsito”.

En este orden de ideas, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha establecido en el parágrafo 1 del artículo 1 de la Resolución 0414 del 2002, “Por la cual se fijan los parámetros científicos y técnicos relacionados con el examen de embriaguez y alcoholemia”, lo siguiente:

“Artículo 1. Para determinar el estado de embriaguez alcohólica de una persona se podrán utilizar los siguientes procedimientos:

A. Por alcoholemia. *La cual se obtiene de la medición de la cantidad de etanol en sangre y se expresa en mg de etanol /100 ml de sangre total. La correlación con la embriaguez, debe hacerse en todos los casos según lo estipulado en el artículo 2º de esta resolución.*

Parágrafo. De las maneras de determinar la alcoholemia:

La alcoholemia se puede determinar de manera directa a través de la medición de etanol en sangre por diversos métodos de laboratorio, preferiblemente por cromatografía de gases. La alcoholemia también se puede determinar de manera indirecta midiendo la cantidad de etanol en aire espirado, para lo cual se podrá utilizar un equipo tipo alcohosensor que cuente con un dispositivo de registro.

Cualquiera que sea la metodología empleada para determinar la alcoholemia, debe demostrarse la aplicación de un sistema de aseguramiento de la calidad que incluya aspectos relacionados con la calibración del equipo, la idoneidad del personal que lo opera, el método utilizado y los demás componentes de este sistema;

B. Por examen clínico. *Cuando no se cuente con métodos directos o indirectos de*





determinación de alcoholemia se realizará el examen clínico según el estándar forense establecido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

(...)" (NFT)

Por otra parte, la Resolución 1844 de 2015, *Por la cual se adopta la segunda versión de la "Guía para la Medición Indirecta de Alcoholemia a Través de Aire Espirado"*. Establece:

"Artículo 1o. Adopción de la Guía. Adoptar en todas sus partes, la segunda versión de la "Guía para la Medición Indirecta de Alcoholemia a Través de Aire Espirado", la cual hace parte integral de la presente resolución.

Artículo 2o. Destinatarios. La Guía que se adopta mediante la presente resolución, tiene como destinatarios a todas las Entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y demás autoridades o funcionarios autorizados para realizar la prueba de alcoholemia, así como a la ciudadanía en general". (NFT)

Por su parte, la Resolución 712 de 2016, *"Por la cual se adopta la segunda versión de la "Guía para la Determinación Clínica Forense del Estado de Embriaguez Aguda"*, establece:

"Artículo 1o. Adopción de la Guía. Adoptar en todas sus partes, la segunda versión de la "Guía Para la Determinación Clínica Forense del Estado de Embriaguez Aguda", la cual hace parte integral de la presente resolución".

Así las cosas, *"Guía para la Determinación Clínica Forense del Estado de Embriaguez Aguda"*, del Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forenses, al tenor consagra:

"2. ALCANCE

La "Guía para la determinación clínica del estado de embriaguez aguda" debe ser aplicada al realizar la evaluación física y mental para establecer el estado de embriaguez aguda de una persona viva, en las circunstancias señaladas por la Ley en todo el territorio nacional.

Debe ser utilizada por todos(as) los(as) profesionales en medicina y miembros de los equipos administrativos de apoyo, como secretarios(as), enfermeros(as), auxiliares, entre otros, que participen en el proceso de atención forense, quienes tengan contacto con elementos materiales probatorios o evidencia física del caso y deban rendir el respectivo informe pericial. Contempla aspectos que van desde la recepción del caso hasta el envío del informe pericial y archivo de la respectiva copia, así como la elaboración de informes complementarios y participación en audiencias de juicio oral si es pertinente.

Se incluyen parámetros orientadores para la autoridad en lo que se refiere a

- Medición de alcoholemia indirecta, para lo cual debe remitirse a la "Guía para la medición indirecta de alcoholemia a través de aire espirado", expedida por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, adoptada mediante Resolución 00181 de 2015 o aquella

Ministerio de Transporte

Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.

Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTF>

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opción 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.





que la modifique, derogue o sustituya.

- *Pertinencia de la toma de muestras biológicas para análisis de sustancias psicoactivas y/o alcoholemia directa, mediante pruebas de tamizaje y exámenes confirmatorios.*

- *En casos de niños, niñas o adolescentes en conflicto con la Ley y en relación con el consumo de sustancias psicoactivas, derivar hacia el sistema de salud para contribuir con la atención integral.*

(...)

ALCOHOLEMIA: concentración de alcohol étílico contenido en la sangre, se expresa en mg de etanol/100 mL de sangre total, conforme al literal a) del artículo 1 de la Resolución 0414 de 2002 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

EMBRIAGUEZ: “estado de alteración transitoria de las condiciones físicas y mentales, causada por intoxicación aguda que no permite una adecuada realización de actividades de riesgo”

(...)

6. REQUISITOS PARA LA VALORACIÓN FORENSE DE EMBRIAGUEZ CLÍNICA

El proceso para la determinación de embriaguez por examen clínico forense busca apoyar a las autoridades penales, de policía y administrativas dentro de diversos procesos judiciales de índole penal o administrativa (infracciones al Código Nacional de Tránsito y procesos disciplinarios) que se llevan a cabo en Colombia¹⁰⁶, con el aporte de un examen idóneo para establecer el estado de embriaguez aguda de cualquier etiología en una persona viva, mediante la aplicación sistemática de métodos clínicos y posterior toma de pruebas paraclínicas que deberán ser utilizadas y analizadas en el contexto específico de cada caso.

En este proceso se incorporan aspectos inmersos en la prestación del servicio forense, como el respeto a la dignidad humana, el reconocimiento de las necesidades, la aplicación del método científico en el desarrollo del examen físico y el manejo técnico de los elementos de prueba recolectados y asociados con la investigación del caso.

(...)

6.1. El proceso para la determinación de embriaguez por examen clínico forense procede por

a. *Solicitud escrita de una autoridad competente¹⁰⁷ o en los casos penales de conformidad con los artículos 267 y 268 de la Ley 906 de 2004 (C. P. P.), por quien sea informado o advierta que cursa investigación en su contra, o su abogado (en estos casos el examen debe efectuarse por peritos particulares, a costa del solicitante¹⁰⁸), o del imputado o su defensor, acreditando su carácter de tales mediante constancia expedida por cualquier autoridad que pueda dar fe, expedir constancia o certificar la calidad de imputado o defensor de que trata la norma, “así el imputado o defensor, deben poder obtener dicha constancia del juez de control de garantías, del mismo fiscal, si así lo deciden libremente y lo consideran conveniente, o de otras autoridades, como por ejemplo, de la Defensoría”.*





De otra parte, la Resolución 1995 de 1999, “Por la cual se establecen normas para el manejo de la Historia Clínica”, establece:

“Artículo 1.- Definiciones.

a) La Historia Clínica es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. Dicho documento únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley.

(...)

d) Historia Clínica para efectos archivísticos: Se entiende como el expediente conformado por el conjunto de documentos en los que se efectúa el registro obligatorio del estado de salud, los actos médicos y demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en la atención de un paciente, el cual también tiene el carácter de reservado.

(...)

Artículo 14.- Acceso a la Historia Clínica.

Podrán acceder a la información contenida en la historia clínica, en los términos previstos en la Ley:

1) El usuario.

2) El Equipo de Salud.

3) Las autoridades judiciales y de Salud en los casos previstos en la Ley.

4) Las demás personas determinadas en la ley.

Parágrafo. El acceso a la historia clínica, se entiende en todos los casos, única y exclusivamente para los fines que de acuerdo con la ley resulten procedentes, debiendo en todo caso, mantenerse la reserva legal”. (NFT)

Conclusión

En virtud de las normas parcialmente transcritas y a los interrogantes elevados en su escrito de consulta, se precisa lo siguiente:

Sobre la imposición de órdenes de comparendo con posterioridad a los hechos

Respuesta al interrogante No. 1°

Ministerio de Transporte

Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.

Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTf>

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opción 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. A 4:30 p.m.





Sobre el particular, resulta pertinente distinguir entre la orden de comparendo y la sanción derivada de la infracción. En efecto, el artículo 2 de la Ley 769 de 2002 define el comparendo como la *"orden formal de notificación para que el presunto contraventor o implicado se presente ante la autoridad de tránsito por la comisión de una infracción"*, mientras que define la multa como una *"sanción pecuniaria"*. En ese sentido, la orden de comparendo constituye el acto mediante el cual se da inicio al procedimiento contravencional de tránsito y se pone en conocimiento del presunto infractor la conducta que se le atribuye, sin que ello implique, por sí mismo, la imposición de una sanción.

Ahora bien, en relación con la conducción en estado de embriaguez, el artículo 152 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 5 de la Ley 1696 de 2013, dispone que *"si hecha la prueba, se establece que el conductor se encuentra en alguno de los siguientes grados de alcoholemia, incurrirá en las sanciones respectivas..."*. Asimismo, el inciso segundo del artículo 131 del Código Nacional de Tránsito establece que el estado de embriaguez o alcoholemia se determinará mediante una prueba que no cause lesión, determinada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

De las disposiciones citadas se desprende que el legislador condicionó la imposición de las sanciones a que, practicada la prueba correspondiente, se establezca el grado de alcoholemia del conductor. Sin embargo, dichas normas no regulan expresamente el momento en que debe elaborarse la orden de comparendo, ni contienen una disposición que establezca que esta deba imponerse únicamente cuando el resultado de la prueba sea conocido de manera inmediata o el mismo día de ocurridos los hechos.

Respuesta a los interrogantes No. 2° y 3°

El artículo 135 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 22 de la Ley 1383 de 2010, establece el procedimiento que debe seguir la autoridad de tránsito ante la comisión de una contravención, disponiendo que deberá ordenar detener la marcha del vehículo y extender al conductor la orden de comparendo, con la cual se da inicio al procedimiento administrativo contravencional.

Ahora bien, tratándose de la infracción consistente en conducir bajo el influjo del alcohol o bajo los efectos de sustancias psicoactivas, el literal F del artículo 131 de la Ley 769 de 2002 dispone que dicha conducta será sancionada conforme a lo previsto en el artículo 152 ibidem y, adicionalmente, establece que el estado de embriaguez o alcoholemia se determinará mediante una prueba que no cause lesión, la cual será determinada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. A su turno, el artículo 152 prevé las sanciones aplicables según el grado de alcoholemia o embriaguez que arroje la prueba practicada.

Por su parte, el Anexo 71 de la Resolución Única Compilatoria 20223040045295 de 2022,

Ministerio de Transporte

Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.

Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTf>

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opción 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.





mediante el cual se adopta el Manual de Infracciones al Tránsito, al desarrollar las obligaciones y responsabilidades de los miembros de los cuerpos de control operativo, dispone que el agente de tránsito debe diligenciar la Orden de Comparendo Único Nacional de acuerdo con la realidad de los hechos acaecidos y observados.

En ese contexto, la citada disposición debe interpretarse de manera armónica con los artículos 131, 135 y 152 de la Ley 769 de 2002. Así, mientras la orden de comparendo debe elaborarse con fundamento en los hechos percibidos y constatados por el agente de tránsito durante el procedimiento, la determinación de la responsabilidad por la infracción relacionada con la conducción bajo el influjo del alcohol y la sanción correspondiente dependerán del resultado de la prueba de alcoholemia o del examen que legalmente determine el estado y el grado de alcoholemia o embriaguez del conductor, pues es este resultado el que permite establecer la sanción aplicable conforme a los parámetros previstos en el artículo 152 del Código Nacional de Tránsito.

Respuesta a los interrogantes No. 4° y 5°

Los artículos 135 y 147 de la Ley 769 de 2002 regulan el procedimiento para la imposición de la orden de comparendo y la actuación de la autoridad de tránsito frente a la comisión de una contravención. No obstante, dichas disposiciones no contemplan una habilitación expresa para elaborar una orden de comparendo con fundamento en hechos que no hubieren sido conocidos directamente por la autoridad de tránsito en ejercicio de sus funciones.

En concordancia con lo anterior, el Anexo 71 de la Resolución Única Compilatoria 20223040045295 de 2022, mediante el cual se adopta el Manual de Infracciones al Tránsito, establece como obligación de los miembros de los cuerpos de control operativo diligenciar la Orden de Comparendo Único Nacional de acuerdo con la realidad de los hechos acaecidos y observados, previsión que orienta la actuación del agente al momento de documentar la presunta infracción.

Ahora bien, tratándose de la infracción consistente en conducir bajo el influjo del alcohol o bajo los efectos de sustancias psicoactivas, el literal F del artículo 131 de la Ley 769 de 2002 dispone que el estado de embriaguez o alcoholemia se establecerá mediante una prueba que no cause lesión, mientras que el artículo 152 prevé que las consecuencias sancionatorias dependerán del grado de alcoholemia o embriaguez determinado mediante dicha prueba.

En ese sentido, resulta necesario diferenciar dos actuaciones que cumplen finalidades distintas dentro del procedimiento administrativo contravencional. De una parte, la orden de comparendo constituye el acto mediante el cual la autoridad de tránsito deja constancia de los hechos acaecidos y observados que sustentan el inicio de la actuación administrativa. De otra, la determinación de la responsabilidad y de la sanción por conducir bajo el influjo del alcohol exige la práctica de la prueba legalmente prevista para establecer el estado y el grado de

Ministerio de Transporte

Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.

Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTr>

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opción 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.





alcoholemia o embriaguez, pues es este elemento el que determina la sanción aplicable conforme al artículo 152 del Código Nacional de Tránsito.

Por consiguiente, no debe confundirse el fundamento de la orden de comparendo con el fundamento de la sanción administrativa. Mientras la primera se elabora con base en los hechos acaecidos y observados por la autoridad de tránsito, la segunda depende del resultado de la prueba mediante la cual se acredita el estado y el grado de alcoholemia o embriaguez del conductor.

Sobre el procedimiento de embriaguez y los resultados de laboratorio

Respuesta al interrogante No. 1°

El artículo 131, literal F, de la Ley 769 de 2002, adicionado por el artículo 4 de la Ley 1696 de 2013, establece que la conducta consistente en conducir bajo el influjo del alcohol o bajo los efectos de sustancias psicoactivas será sancionada conforme a lo previsto en el artículo 152 del mismo código y dispone que el estado de embriaguez o alcoholemia se establecerá mediante una prueba que no cause lesión, la cual será determinada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

A su vez, el artículo 150 de la Ley 769 de 2002 faculta a las autoridades de tránsito para solicitar la práctica del examen de embriaguez y prevé que dichas autoridades podrán contratar con clínicas u hospitales la realización de las pruebas correspondientes para verificar el estado de aptitud de los conductores.

En desarrollo de tales disposiciones, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses expidió la Resolución 0414 de 2002, la cual establece que la alcoholemia puede determinarse de manera directa mediante la medición de etanol en sangre por métodos de laboratorio o de manera indirecta mediante la medición de etanol en aire espirado, y prevé la realización del examen clínico cuando no se cuente con métodos directos o indirectos de determinación de alcoholemia. Asimismo, las Resoluciones 1844 de 2015 y 712 de 2016 adoptan, respectivamente, la Guía para la Medición Indirecta de Alcoholemia a través de Aire Espirado y la Guía para la Determinación Clínica Forense del Estado de Embriaguez Aguda, en las que se establecen los procedimientos técnicos para la práctica de dichas pruebas.

No obstante, del análisis de las disposiciones legales y reglamentarias citadas no se identifica una regulación especial que establezca un procedimiento administrativo diferente para aquellos eventos en los que el resultado de las pruebas clínicas, toxicológicas o de laboratorio sea conocido con posterioridad a la ocurrencia del accidente de tránsito. En consecuencia, la normativa vigente regula los mecanismos para la determinación del estado y del grado de alcoholemia o embriaguez, así como el procedimiento contravencional aplicable, pero no contempla un trámite específico para el supuesto planteado en la consulta.

Ministerio de Transporte

Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.

Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTf>

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opción 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.





Respuesta al interrogante No. 2°

En primer lugar, es preciso distinguir entre la elaboración de la orden de comparendo y la determinación del estado y grado de alcoholemia o embriaguez, por cuanto se trata de actuaciones que cumplen finalidades diferentes dentro del procedimiento administrativo contravencional.

En efecto, la orden de comparendo constituye el acto mediante el cual la autoridad de tránsito pone en conocimiento del presunto infractor los hechos que motivan el inicio de la actuación administrativa, conforme al procedimiento previsto en el artículo 135 de la Ley 769 de 2002. Por su parte, tratándose de la infracción consistente en conducir bajo el influjo del alcohol o bajo los efectos de sustancias psicoactivas, el literal F del artículo 131 del mismo estatuto dispone que el estado de embriaguez o alcoholemia se establecerá mediante una prueba que no cause lesión, mientras que el artículo 152 determina que la sanción dependerá del grado de alcoholemia o embriaguez que resulte acreditado mediante dicha prueba.

Ahora bien, respecto de la práctica de la prueba y de las garantías del presunto infractor, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-633 de 2014, precisó que el procedimiento administrativo debe estar precedido de la información al conductor acerca de la naturaleza y objeto de la prueba, las consecuencias derivadas de su práctica y la posibilidad de ejercer su derecho de defensa. Asimismo, señaló que el procedimiento debe desarrollarse con plenas garantías, permitiendo al ciudadano conocer los elementos que sustentan la actuación administrativa y ejercer oportunamente los derechos de defensa y contradicción.

En ese sentido, la normativa no establece como requisito que la prueba clínica, toxicológica o de laboratorio deba practicarse con la presencia permanente del ciudadano o bajo un mecanismo específico de contradicción técnica al momento de su realización. Lo que garantiza el ordenamiento jurídico es que el resultado de dicha prueba, en cuanto constituye el fundamento para determinar el grado de alcoholemia o embriaguez y la eventual imposición de la sanción, pueda ser conocido y controvertido por el presunto infractor dentro del procedimiento administrativo contravencional, con observancia del debido proceso y del derecho de defensa.

Respuesta al interrogante No. 3°

En primer lugar, resulta necesario distinguir entre la orden de comparendo y los medios de prueba que sirven de fundamento para determinar la responsabilidad administrativa dentro del procedimiento contravencional.

En efecto, la orden de comparendo constituye el acto mediante el cual la autoridad de tránsito da inicio al procedimiento administrativo por la presunta comisión de una infracción, mientras

Ministerio de Transporte

Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.

Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTF>

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opción 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.





que los resultados emitidos por laboratorios clínicos, hospitales o centros asistenciales corresponden a elementos probatorios de carácter técnico o científico destinados a establecer el estado y el grado de alcoholemia o embriaguez del conductor.

Sobre el particular, el literal F del artículo 131 de la Ley 769 de 2002 dispone que el estado de embriaguez o alcoholemia se establecerá mediante una prueba que no cause lesión, mientras que el artículo 152 determina las sanciones conforme al grado de alcoholemia o embriaguez acreditado.

En desarrollo de estas disposiciones, la Resolución 0414 de 2002 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses prevé que la alcoholemia puede determinarse de manera directa mediante la medición de etanol en sangre por métodos de laboratorio, preferiblemente por cromatografía de gases, o de manera indirecta mediante la medición de etanol en aire espirado. Asimismo, establece que, cualquiera que sea la metodología empleada, debe garantizarse un sistema de aseguramiento de la calidad del procedimiento.

De igual forma, la Guía para la Determinación Clínica Forense del Estado de Embriaguez Aguda, adoptada mediante la Resolución 712 de 2016, señala que la valoración clínica forense comprende la aplicación de métodos clínicos y, cuando corresponda, la toma de pruebas paraclínicas, cuyos resultados deben ser analizados en el contexto específico de cada caso para la emisión del respectivo informe pericial.

En ese contexto, los resultados emitidos por laboratorios clínicos, hospitales o centros asistenciales constituyen medios de prueba de naturaleza técnico-científica o pericial, que deben ser valorados por la autoridad competente dentro del procedimiento administrativo contravencional para establecer el estado y el grado de alcoholemia o embriaguez y, con fundamento en ello, determinar la eventual responsabilidad administrativa y la sanción correspondiente. En consecuencia, dichos resultados no sustituyen la orden de comparendo ni constituyen, por sí solos, el fundamento para su elaboración, pues esta responde a los hechos acaecidos y observados por la autoridad de tránsito en los términos previstos en la normativa aplicable.

Respuesta al interrogante No. 4°

La Ley 769 de 2002 no establece un término dentro del cual los resultados de laboratorio, pruebas clínicas o exámenes toxicológicos deban ser remitidos al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para su valoración, ni regula un procedimiento específico relacionado con la oportunidad en que dicha remisión debe efectuarse.

En efecto, el literal F del artículo 131 del Código Nacional de Tránsito dispone que el estado de embriaguez o alcoholemia se establecerá mediante una prueba que no cause lesión, la cual será determinada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. A su vez, el

Ministerio de Transporte

Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.

Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTF>

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opción 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.





artículo 152 prevé que las consecuencias sancionatorias dependen del grado de alcoholemia o embriaguez que resulte acreditado mediante dicha prueba.

Por su parte, la Resolución 0414 de 2002, así como las Resoluciones 1844 de 2015 y 712 de 2016, regulan los procedimientos técnicos y científicos para la determinación de la alcoholemia y del estado de embriaguez, estableciendo los métodos de medición, las condiciones de aseguramiento de la calidad, la práctica del examen clínico y la elaboración del respectivo informe pericial. Sin embargo, dichas disposiciones no regulan la oportunidad procesal para remitir los resultados a Medicina Legal, sino los aspectos científicos y técnicos que deben observarse para la emisión del concepto o informe pericial.

En ese contexto, los conceptos o valoraciones emitidos por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses constituyen elementos de carácter técnico-científico que pueden ser valorados dentro del procedimiento administrativo contravencional para establecer el estado y el grado de alcoholemia o embriaguez del conductor y, con fundamento en ello, determinar la eventual responsabilidad administrativa y la sanción correspondiente.

Ahora bien, ello no significa que dichos conceptos constituyan el fundamento para la elaboración de la orden de comparendo. Como se indicó anteriormente, la orden de comparendo corresponde al acto mediante el cual la autoridad de tránsito documenta los hechos acaecidos y observados que motivan el inicio del procedimiento contravencional, mientras que los resultados de laboratorio y los conceptos técnico-científicos de Medicina Legal constituyen medios de prueba destinados a acreditar el estado y el grado de alcoholemia o embriaguez, los cuales serán objeto de valoración dentro del procedimiento para efectos de adoptar la decisión administrativa que corresponda.

Sobre el formato “actuación funcionario de la policía que conoce en primera instancia”

Respuesta a los interrogantes No. 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, y 7°

Revisado el marco normativo aplicable en materia de tránsito, esta Coordinación no identifica disposición contenida en la Ley 769 de 2002, modificada por la Ley 1383 de 2010, la Ley 1696 de 2013, la Ley 105 de 1993, la Resolución 3027 de 2010, la Resolución Única Compilatoria 20223040045295 de 2022, ni en el Manual de Infracciones al Tránsito, que cree, regule o incorpore dentro del procedimiento administrativo contravencional el formato denominado “Actuación Funcionario de la Policía que Conoce en Primera Instancia” (Código 2MO-FR-0005).

Ministerio de Transporte

Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.

Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTf>

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opción 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.





Página 1 de 1	GUÍA PARA REALIZAR LA MEDICIÓN DE ALCOHOL EN AIRE ESPIRADO		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2MO-FR-0005	ACTUACION FUNCIONARIO DE LA POLICIA QUE CONOCE EN PRIMERA INSTANCIA		
Fecha: 21-11-2018			
Versión: 0			

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL  SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE			
LUGAR DE LOS HECHOS			
FECHA:	DIRECCIÓN:	HORA:	
BARRIO:		ZONA:	
LOCALIDAD/COMUNA:		VEREDA:	
DATOS DEL CONDUCTOR			
NOMBRES Y APELLIDOS:			
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN NUMERO:		SI:	NO:
PORTA LICENCIA DE CONDUCCIÓN:		EXPEDIDO EN: NUMERO:	
DATOS DEL VEHICULO			
PLACA:	TIPO DE VEHICULO:	CLASE DE SERVICIO:	COLOR:
MARCA:		EMPRESA:	
DATOS DE LOS ACOMPAÑANTES Y/O PASAJEROS			
LLEVA ACOMPAÑANTES Y/O PASAJEROS		SI:	NO:
NOMBRES Y APELLIDOS:		CC:	
NOMBRES Y APELLIDOS:		CC:	
DETERMINACIÓN DE LA CONTRAVENCIÓN			
¿USTED OBSERVO CONDUCIENDO AL CIUDADANO QUE REFIERE COMO CONDUCTOR EN ESTE FORMATO?		SI:	NO:

De la información allegada se observa que dicho documento corresponde a un formato institucional de la Policía Nacional, elaborado para documentar la actuación del funcionario policial que conoce inicialmente de un hecho, razón por la cual su adopción y regulación obedecen a instrumentos internos propios de esa institución y no a la normativa especial que regula el procedimiento administrativo sancionatorio en materia de tránsito.

En consecuencia, esta Coordinación no cuenta con competencia para identificar el acto administrativo interno mediante el cual dicho formato fue adoptado ni para remitir copia del mismo, por corresponder a asuntos propios de la organización y administración de la Policía Nacional.

Ahora bien, en cuanto a sus efectos dentro del procedimiento contravencional de tránsito, la normativa vigente no establece que dicho formato constituya un requisito del procedimiento, ni le atribuye un valor probatorio específico, ni faculta a las autoridades de tránsito para fundamentar, exigir o sustituir las actuaciones previstas en los artículos 135 y 147 de la Ley 769 de 2002 con base en dicho documento.

Lo anterior no implica desconocer que el referido formato pueda constituir un documento elaborado por servidores públicos en ejercicio de sus funciones y, como tal, pueda ser aportado dentro de una actuación administrativa. Sin embargo, la valoración de dicho documento como elemento de convicción corresponde a la autoridad competente dentro del procedimiento administrativo contravencional, conforme a las reglas del debido proceso y de la apreciación integral del material probatorio, aspecto sobre el cual esta Coordinación no puede emitir un pronunciamiento en un caso concreto.

Ministerio de Transporte

Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.

Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTF>

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opción 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. A 4:30 p.m.





En ese sentido, tampoco resulta procedente afirmar que el formato 2MO-FR-0005 pueda suplir o reemplazar la orden de comparendo prevista en los artículos 135 y 147 de la Ley 769 de 2002, por cuanto el ordenamiento jurídico en materia de tránsito no le atribuye esa función ni lo incorpora como una actuación propia del procedimiento administrativo sancionatorio.

Sobre las competencias de la Policía Nacional y las Autoridades de Tránsito

Respuesta a los interrogantes No. 1° y 2°

Es preciso señalar que el Grupo de Conceptos y Apoyo Legal carece de competencia para pronunciarse sobre la legalidad, validez o alcance jurídico de los formatos, protocolos o documentos internos adoptados por la Policía Nacional, por tratarse de instrumentos propios de la organización y funcionamiento de esa institución.

Ahora bien, el artículo 3 de la Ley 769 de 2002 reconoce como autoridades de tránsito, entre otras, a la Policía Nacional a través de su cuerpo especializado de Policía de Tránsito y Transporte, mientras que el artículo 7 ibidem establece las competencias de las autoridades de tránsito para velar por el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte, en el ámbito de sus funciones. Por su parte, el artículo 8 de la Ley 105 de 1993 prevé la participación de la Policía Nacional en las actividades de control y vigilancia del tránsito.

En ese contexto, las disposiciones citadas determinan las competencias que el legislador atribuyó a la Policía Nacional como autoridad de tránsito a través de su cuerpo especializado. No obstante, la determinación del alcance jurídico de los procedimientos o formatos internos adoptados por dicha institución, así como de los efectos que estos puedan producir dentro de actuaciones concretas, no corresponde a esta Coordinación, sino que deberá analizarse a la luz de las competencias propias de la Policía Nacional y de las autoridades que ejercen control sobre sus actuaciones.

Respuesta a los interrogantes No. 3°, 4° y 5°

El artículo 3 de la Ley 769 de 2002 establece cuáles son las autoridades de tránsito y dispone expresamente que la Policía Nacional actúa como autoridad de tránsito a través de su cuerpo especializado de Policía de Tránsito y Transporte. A su turno, el artículo 7 del mismo estatuto desarrolla las competencias de las autoridades de tránsito para ejercer las funciones de regulación, vigilancia y control en materia de tránsito, dentro del ámbito de sus atribuciones.

En ese sentido, la normativa de tránsito reconoce expresamente la calidad de autoridad de tránsito a la Policía Nacional por intermedio de su cuerpo especializado, sin que las disposiciones objeto de consulta establezcan esa misma condición respecto de los miembros de la Policía Nacional que ejercen funciones generales de vigilancia.

Ministerio de Transporte

Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.

Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTf>

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opción 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.





Ahora bien, la delimitación de las competencias específicas que corresponden a los integrantes de la Policía de Vigilancia, a los funcionarios adscritos a la Dirección de Tránsito y Transporte o a los agentes civiles de tránsito depende de las funciones que el ordenamiento jurídico atribuye a cada autoridad y de las circunstancias particulares en que estas deban ejercerse.

En consecuencia, esta Coordinación no puede emitir un pronunciamiento orientado a definir el alcance funcional de los miembros de la Policía Nacional que no pertenecen al cuerpo especializado de tránsito y transporte, ni determinar si, en un caso concreto, estos se encontraban o no facultados para adelantar una determinada actuación administrativa, por tratarse de aspectos cuya valoración corresponde a las autoridades competentes de conformidad con el marco legal aplicable.

Finalmente, en relación con la solicitud de jurisprudencia que delimite las competencias de dichas autoridades, se informa que esta Coordinación no identificó pronunciamientos judiciales que, con carácter general, definan las competencias de los miembros de la Policía de Vigilancia frente a la Policía de Tránsito y Transporte en los términos planteados en la consulta, sin perjuicio de las disposiciones legales que regulan las competencias de las autoridades de tránsito, particularmente los artículos 3 y 7 de la Ley 769 de 2002.

Sobre el valor probatorio de las actuaciones policiales

Respuesta al interrogante No. 1°

Corresponde señalar que el Grupo de Conceptos y Apoyo Legal no es competente para determinar el valor probatorio que deba otorgarse a un determinado medio de prueba dentro de un procedimiento administrativo contravencional, ni para establecer si un elemento de convicción resulta suficiente para sustentar una actuación administrativa en un caso concreto, por tratarse de una valoración que corresponde efectuar a la autoridad competente con observancia del debido proceso y de las reglas aplicables al procedimiento.

Ahora bien, el artículo 135 de la Ley 769 de 2002 regula el procedimiento para la imposición de la orden de comparendo, mientras que el Anexo 71 de la Resolución Única Compilatoria 20223040045295 de 2022 establece como obligación del agente de tránsito diligenciar la Orden de Comparendo Único Nacional de acuerdo con la realidad de los hechos acaecidos y observados.

De otra parte, el Concepto No. 2034 del 21 de septiembre de 2011 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado fue emitido en ejercicio de la función consultiva prevista en el artículo 112 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y se refiere a aspectos relacionados con la competencia de las autoridades de tránsito. En consecuencia, la interpretación y aplicación de dicho concepto frente a un

Ministerio de Transporte

Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.

Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTf>

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opción 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.





procedimiento administrativo específico, así como la valoración de las manifestaciones realizadas por un servidor público como elemento de prueba dentro de una actuación administrativa, corresponde a la autoridad competente que conoce del respectivo proceso, y no a esta Coordinación.

En ese sentido, esta dependencia no puede pronunciarse sobre si las manifestaciones realizadas por un miembro de la Policía Nacional constituyen, por sí solas, fundamento suficiente para la elaboración de una orden de comparendo o para adoptar una decisión administrativa, toda vez que ello implica valorar el alcance y la suficiencia de un determinado medio probatorio dentro de un caso particular, aspecto que escapa a la función consultiva asignada a este Grupo.

Respuesta a los interrogantes No. 2°, 3° y 4°

Sobre el particular, esta Coordinación reitera las consideraciones expuestas en las respuestas precedentes relacionadas con la naturaleza jurídica del formato denominado "Actuación Funcionario de la Policía que Conoce en Primera Instancia".

En efecto, como se indicó anteriormente, no se identificó en la Ley 769 de 2002, sus modificaciones, ni en las disposiciones reglamentarias que desarrollan el procedimiento administrativo contravencional en materia de tránsito, norma que cree, regule o incorpore dicho formato como una actuación propia del procedimiento o que le atribuya un valor probatorio específico.

En ese sentido, el Grupo de Conceptos y Apoyo Legal no es competente para determinar la naturaleza jurídica o la categoría probatoria que deba atribuirse a documentos adoptados mediante instrumentos internos de otra entidad, ni para establecer el alcance o la eficacia probatoria que estos puedan tener dentro de un procedimiento administrativo concreto, pues ello corresponde a la autoridad competente que conoce de la actuación, de conformidad con las reglas de valoración probatoria y las garantías del debido proceso.

De igual manera, esta Coordinación no identificó disposición legal ni pronunciamiento jurisprudencial de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia que, de manera expresa, reconozca al formato denominado "Actuación Funcionario de la Policía que Conoce en Primera Instancia" un valor probatorio específico o suficiente para fundamentar, por sí mismo, la imposición de sanciones administrativas en materia de tránsito.

En consecuencia, no resulta procedente que esta dependencia emita un pronunciamiento sobre el alcance probatorio de dicho documento o sobre la suficiencia de su contenido para sustentar una decisión administrativa, por tratarse de aspectos que corresponden a la valoración que, en cada caso concreto, debe efectuar la autoridad competente dentro del respectivo procedimiento administrativo contravencional.

Ministerio de Transporte

Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.

Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTr>

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opción 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.





Sobre las notificaciones electrónicas

Respuesta a los interrogantes No. 1°, 2° y 3°

El artículo 135 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 22 de la Ley 1383 de 2010, regula el procedimiento para la imposición de la orden de comparendo cuando la autoridad de tránsito conoce la presunta comisión de una infracción. En dicha disposición no se prevé la notificación de la orden de comparendo mediante aplicaciones de mensajería instantánea, mensajes de texto (SMS) o correo electrónico.

De igual manera, el procedimiento administrativo contravencional previsto en el Código Nacional de Tránsito establece la forma en que se surten las actuaciones posteriores, disponiendo que las decisiones adoptadas en audiencia se notifican en estrados, sin contemplar para la imposición de la orden de comparendo en vía el uso de los medios electrónicos consultados.

En consecuencia, esta Coordinación no identifica en la Ley 769 de 2002 una disposición que autorice expresamente la notificación de la orden de comparendo impuesta en vía mediante WhatsApp, mensajes de texto (SMS) o correo electrónico.

Finalmente, en cuanto a la Ley 2213 de 2022, se precisa que esta regula el uso de las tecnologías de la información en actuaciones judiciales y en determinados trámites ante las autoridades; sin embargo, el procedimiento contravencional en materia de tránsito cuenta con una regulación especial en la Ley 769 de 2002, razón por la cual la aplicación de dicha ley debe analizarse a la luz del principio de especialidad y de las disposiciones propias del Código Nacional de Tránsito.

Respuesta a los interrogantes No. 4° y 5°

Como se indicó en la respuesta anterior, el artículo 135 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 22 de la Ley 1383 de 2010, regula el procedimiento para la imposición de la orden de comparendo cuando la autoridad de tránsito conoce la presunta comisión de una infracción, sin contemplar la notificación de dicho acto mediante aplicaciones de mensajería instantánea, mensajes de texto (SMS) o correo electrónico. Asimismo, el procedimiento administrativo contravencional previsto en el Código Nacional de Tránsito regula la forma en que deben surtir las actuaciones y notificaciones dentro del proceso.

En ese contexto, esta Coordinación no identifica en la normativa especial de tránsito una disposición que establezca los requisitos para la validez de la notificación electrónica de la orden de comparendo impuesta en vía, ni una regulación específica respecto del uso de aplicaciones de mensajería instantánea o mensajes de texto para ese efecto.

Ministerio de Transporte

Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.

Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTr>

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opción 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. A 4:30 p.m.





Ahora bien, la determinación de los requisitos de validez de las notificaciones electrónicas y de las consecuencias jurídicas derivadas de una eventual inobservancia de las reglas que las regulan corresponde al análisis del régimen jurídico aplicable a las actuaciones administrativas electrónicas y a la autoridad competente para conocer del respectivo procedimiento o de las controversias que se susciten sobre su validez.

En consecuencia, esta Coordinación no es competente para pronunciarse, en abstracto, sobre los efectos jurídicos que puedan derivarse de una determinada forma de notificación dentro de un procedimiento administrativo concreto, pues ello implica valorar la legalidad de actuaciones

administrativas particulares, aspecto que excede el alcance de la función consultiva asignada a esta dependencia.

Sobre Habeas Data, Reserva Médica y Datos Sensibles

Respuesta a los interrogantes No. 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6°

El artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 define como datos sensibles, entre otros, aquellos relacionados con el estado de salud de las personas, por tratarse de información relativa a las condiciones de salud del titular.

Ahora bien, en materia de tránsito, el artículo 150 de la Ley 769 de 2002 faculta a las autoridades de tránsito para solicitar la práctica del examen de embriaguez y dispone que podrán contratar con clínicas u hospitales la realización de las pruebas correspondientes para verificar el estado de aptitud de los conductores. A su vez, el literal F del artículo 131 del mismo estatuto establece que el estado de embriaguez o alcoholemia se determinará mediante una prueba que no cause lesión, mientras que el artículo 152 prevé que la sanción dependerá del grado de alcoholemia o embriaguez acreditado mediante dicha prueba.

En ese sentido, la facultad conferida por la ley a las autoridades de tránsito está dirigida a solicitar la práctica de las pruebas necesarias para establecer el estado y el grado de alcoholemia o embriaguez, por cuanto tales elementos constituyen medios técnico-científicos indispensables para la determinación de la eventual responsabilidad administrativa dentro del procedimiento contravencional.

En consecuencia, los resultados de dichas pruebas pueden ser incorporados y valorados dentro del procedimiento administrativo sancionatorio como elementos de convicción para efectos de establecer la eventual responsabilidad administrativa y la sanción a que haya lugar. Lo anterior es independiente del tratamiento que deba darse a la información contenida en dichos documentos, el cual deberá sujetarse a las disposiciones que regulan la protección de datos personales, el tratamiento de datos sensibles y la reserva de la historia clínica.

Ministerio de Transporte

Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.

Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTr>

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opción 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.





Así, la habilitación legal para solicitar la práctica de las pruebas y su incorporación al procedimiento administrativo no implica, por sí sola, una autorización general para acceder o divulgar la totalidad de la historia clínica o cualquier otra información médica del ciudadano, pues el tratamiento de esos datos se encuentra sometido al régimen previsto en la Ley 1581 de 2012, la Ley 23 de 1981 y las demás normas especiales que regulan la materia.

En consecuencia, la procedencia del suministro de información médica, las excepciones a la reserva de la historia clínica y las condiciones para el tratamiento de datos sensibles deberán analizarse conforme al régimen jurídico aplicable, sin que corresponda a esta Coordinación pronunciarse sobre la legalidad de actuaciones concretas o sobre la eventual vulneración de derechos fundamentales en un caso particular.

Jurisprudencia y Doctrina Oficial

Respuesta a los interrogantes No. 1° y 2°

En relación con los conceptos jurídicos emitidos por el Ministerio de Transporte, se informa que estos pueden ser consultados en la relatoría Oficina Asesora de Jurídica - Grupo de Conceptos y Apoyo Legal, disponible en el siguiente enlace institucional:

<https://mintransporte.gov.co/loader.php?lServicio=Normatividad&lFuncion=Conceptos>

A través de dicha herramienta es posible realizar búsquedas por palabras clave, número de concepto, fecha o tema, con el fin de identificar los pronunciamientos que puedan guardar relación con las materias objeto de la presente consulta.

En cuanto a los lineamientos, directrices, instructivos o protocolos expedidos por otras entidades, esta Coordinación únicamente puede pronunciarse respecto de aquellos actos cuya interpretación corresponda al ámbito de competencia del Ministerio de Transporte, razón por la cual no le es posible certificar la existencia o inexistencia de documentos expedidos por otras entidades de la Administración.

Frente a la jurisprudencia relacionada con los asuntos consultados, además de las disposiciones normativas y los pronunciamientos citados a lo largo de las respuestas precedentes, resulta pertinente mencionar la Sentencia C-633 de 2014 de la Corte Constitucional, mediante la cual se analizó la constitucionalidad de las disposiciones relativas a la determinación del estado de embriaguez o alcoholemia. En dicha providencia la Corte destacó que el procedimiento para la práctica de las pruebas de embriaguez debe garantizar el derecho fundamental al debido proceso, asegurando que el conductor sea informado sobre la naturaleza y finalidad de la prueba, los procedimientos disponibles para su realización, las consecuencias derivadas de su práctica o de su negativa, así como la posibilidad de ejercer los

Ministerio de Transporte

Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.

Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTf>

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opción 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.





derechos de defensa y contradicción frente a los resultados obtenidos dentro del procedimiento administrativo sancionatorio.

Finalmente, se precisa que esta Coordinación no identificó pronunciamientos del Consejo de Estado o de la Corte Constitucional que regulen de manera integral la totalidad de los aspectos planteados en la consulta. No obstante, en las respuestas precedentes se citaron las normas y providencias que se estimaron pertinentes para absolver cada uno de los interrogantes formulados, de conformidad con las competencias asignadas al Grupo de Conceptos y Apoyo Legal.

Dicho lo anterior, se absuelve el objeto de la consulta, concepto que tiene el alcance de que trata el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en consecuencia no es de obligatorio cumplimiento, ni tiene efectos vinculantes,

pues se trata de *"... orientaciones, puntos de vista, consejos y cumplen tanto una función didáctica como una función de comunicación fluida y transparente"*, conforme al pronunciamiento de la Corte Constitucional mediante Sentencia C-542 de 2005.

Cordialmente.

AMPARO ASTRID RAMÍREZ CRUZ
Coordinadora Grupo Conceptos y Apoyo Legal
Oficina Asesora de Jurídica
Ministerio de Transporte

Proyectó: Gloria Marlen Castañeda León - Profesional Especializado - Grupo Conceptos y Apoyo Legal - OAJ
Revisó: Yulimar Maestre Viana- Profesional Especializado - Grupo Conceptos y Apoyo Legal - OAJ